



COMUNE DI MONTEROTONDO

DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE N. 1084 DEL 15/12/2025

**OGGETTO: NOMINA RUP E COLLABORATORI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE
DEL CAPOLINEA COTRAL NEL PIAZZALE SITO IN VIA DELLA FONTE.**



COMUNE DI MONTEROTONDO

DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

OGGETTO: NOMINA RUP E COLLABORATORI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL CAPOLINEA COTRAL NEL PIAZZALE SITO IN VIA DELLA FONTE.

II DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.O.E.L. – ed in particolare:

- l'art. 107 sulle competenze dirigenziali;
- gli artt. da 182 a 185 sulle fasi della spesa;

Richiamate

- la deliberazione della Giunta comunale n. 37 del 20/02/2020 di approvazione del vigente “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 238 del 25/09/2023 con la quale è stata modificata la macrostruttura organizzativa dell’Amministrazione Comunale;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 82 del 27/03/2025 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 ed il Piano della Performance per l'anno 2025;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 27/12/2024, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2025/2027;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 45 del 25/02/2025, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025/2027;

Vista la disposizione sindacale di prot. n. 57 del 30.06.2025 con la quale è stato conferito al sottoscritto Dott. Andrea Cucchiaroni l’incarico di Dirigente Governo del Territorio, nonché le competenze dirigenziali per i procedimenti di competenza dell’area diretta dal 01.07.2025 al 30.06.2028.

Vista la nota prot. n. 55288 del 30/09/2025, con la quale il Dirigente del Dipartimento Governo del Territorio, ha conferito l’incarico di Posizione Organizzativa/Elevata Qualificazione del Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione Patrimonio Immobiliare al Ing. Maurizio Giorgi, fino al 01/10/2026;

Premesso:

- che questa amministrazione intende procedere ai lavori di realizzazione del capolinea Cotral nel Piazzale sito in via Della Fonte;

Vista la necessità di nominare il RUP ai sensi dell'All. I.2 del D. Lgs. n. 36/2023, recante "Attività del RUP", nel quale sono specificati i requisiti e le funzioni del Responsabile Unico di Progetto;

Accertato il possesso dei requisiti di esperienza e titolo di studio richiesti dall'Allegato I.2 al D.Lgs. n. 36/2023 ai fini della nomina a RUP;

Vista la dichiarazione prodotta dal geom. Simone Feliciani in ordine all'assenza delle cause ostative alla nomina di RUP e all'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n.36/2023, del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013;

Viste le funzioni e i compiti previsti dalla normativa vigente, come riportate nell'Allegato I.2 al D.Lgs. n. 36/2023;

Richiamato l'articolo 45 del D. Lgs. 36/2023 il quale prevede che le stazioni appaltanti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell'allegato I.10 a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento.

Preso atto che l'80 per cento delle risorse di cui al comma 2, è ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione.

Considerato che il Comune di Monterotondo ha provveduto ad approvare il nuovo regolamento comunale contenente il criterio per il riparto delle risorse destinate al RUP e ai soggetti che svolgono le funzioni tecniche di cui all'allegato I.10 del D. Lgs. 36/2023, come da Delibera di Giunta n. 235 del 05.08.2025 ai sensi dell'art. 24, ma per l'intervento in esame resta valido il regolamento approvato con DGC n. 164 del 14/07/2022 in quanto compatibile con le funzioni da assegnare;

Richiamata la Determina n. 870 del 11/11/2022 con la quale è stata istituita struttura stabile a supporto dei RUP che con la presente si conferma;

Ritenuto:

- di dover formalizzare la nomina del RUP per i lavori di realizzazione del capolinea Cotral nel Piazzale sito in via Della Fonte nella persona del geom. Simone Feliciani;
- di individuare quali collaboratori: per la progettazione e direzione dei lavori l'ing. Maurizio Giorgi e per il supporto amministrativo l'istruttore Luca Ravicini;

VISTO il D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTO il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

Per le motivazioni riportate in premessa, che si intendono integralmente riportate e trascritte;

1. di formalizzare la nomina di RUP per i lavori di realizzazione del capolinea Cotral nel Piazzale sito in via Della Fonte nella persona del geom. Simone Feliciani – CUP: _____;
2. di dare atto della dichiarazione prodotta dal geom. Simone Feliciani in ordine all'assenza delle cause ostative alla nomina di RUP e all'assenza di conflitto di interessi ai sensi

dell'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023, del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013;

3. Di individuare quali collaboratori per la progettazione e direzione dei lavori l'ing. Maurizio Giorgi e per il supporto amministrativo l'istruttore Luca Ravicini;
4. Di individuare e confermare la struttura stabile di supporto al RUP come istituita con Determina n. 870 del 11/11/2022;
5. Di dare atto che i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni per ciascuna figura professionale sono quelli stabiliti dalla legge per la sottoscrizione del contratto e coincidenti con il tempo utile contrattuale assegnati all'impresa per l'esecuzione in fase esecutiva;
6. Di provvedere, con successivo atto, ad impegnare le somme sul quadro economico dell'opera e a disporre il versamento delle risorse di cui all'art. 15 D. Lgs. 36/2023 nell'apposito capitolo di entrata del bilancio dell'ente;
7. Di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto è reso contestualmente parere tecnico favorevole ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;
8. Di dichiarare l'insussistenza di cause di conflitto di interesse anche potenziali relativamente alla presente procedura;
9. Di pubblicare la presente determinazione:
 - all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per trenta giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 17 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - sul sito istituzionale del Comune, sezione "Amministrazione Trasparente ->Bandi di gara e contratti", ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 ed inserita nell'elenco annuale di cui all'art.1, comma 32, della legge n. 190/2012;

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta n. 1370 del 12/12/2025, ai sensi dell'art. 147 – bis del D. lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) e s.m.i. , si esprime parere FAVOREVOLE, dichiarando altresì che ai sensi dell'art. 6bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 l'insussistenza di cause di conflitto di interesse anche potenziali.

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt. 20, 21 D.Lgs. 82/2005 da:

IL DIRIGENTE
DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO

Andrea Cucchiaroni

Andrea Cucchiaroni in data 15/12/2025